

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8211/2538

เด็ก ชาย มนตรี พัทธสีมา กับพวก
นาย สมชาย จิตวิริยะกุล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 138, มาตรา 144, มาตรา 148, มาตรา 173 (1), มาตรา 249 วรรค
แรก, มาตรา 271

คดีเดิมเป็นเรื่องโจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากทรัพย์สินที่เช่าเพราะครบกำหนดตามสัญญาเช่าทั้งโจทก์สงวนสิทธิเรียกค่าเสียหายไว้ด้วยแต่ต่อมาโจทก์กับจำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความโดยโจทก์ยอมให้จำเลยอยู่ในทรัพย์สินที่เช่าต่อไปถึงวันที่31กรกฎาคม2532จำเลยยอมเสียค่าเช่าให้แก่โจทก์เดือนละ10,000บาทศาลได้พิพากษาตามยอมเมื่อจำเลยผิดสัญญาประนีประนอมยอมความโดยพ้นวันที่31กรกฎาคม2532แล้วจำเลยไม่ยอมออกจากทรัพย์สินที่เช่าและไม่ยอมเสียค่าเช่าโจทก์ชอบที่จะดำเนินการบังคับคดีเอาแก่จำเลยในคดีก่อนโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยเรียกค่าเสียหายเป็นคดีนี้ประเด็นเรื่องฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนและดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำไม่จำต้องวินิจฉัย

โจทก์ ฟ้อง ว่า เดิม โจทก์ ทั้ง สอง ฟ้องขับไล่ จำเลย ออกจากทรัพย์สิน ที่ เช่า และได้ ทำ สัญญา ประนีประนอม ยอมความ กัน โดย ยอม ให้จำเลย อยู่ ใน ห้องเช่าต่อไป จน ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2532และ จำเลย ยอม เสีย ค่าเช่า แก่ โจทก์

เดือน ละ 10,000 บาทครึ่ง ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2532 จำเลย และ บริวาร ยัง ไม่ยอม ขนย้ายทรัพย์สิน ออก ไป ขอให้ บังคับ จำเลย ชดใช้ ค่าเสียหาย 120,000 บาทแก่ โจทก์ ทั้ง สอง และ ชดใช้ ค่าเสียหาย เดือน ละ 10,000 บาทตั้งแต่ วันฟ้อง จนกว่า จำเลย จะ ขนย้าย ออก ไป จาก ห้องเช่า

จำเลย ให้การ ต่อสู้ คดี ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ชำระ ค่าเสียหาย 120,000 บาทแก่ โจทก์ และ ค่าเสียหาย ใน อัตรา เดือน ละ 10,000 บาท นับแต่วันฟ้อง ไป จนกว่า จำเลย และ บริวาร จะ ขนย้าย ทรัพย์สิน ออก ไป จากบ้าน พิพาท

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า จำเลย ฎีกา เป็น ข้อกฎหมาย ว่า โจทก์ทั้ง สอง ฟ้องคดี นี้ เป็น การ ฟ้องซ้ำ ฟ้องซ้อน และ ดำเนิน กระบวนพิจารณา ซ้ำ เห็นว่า คดี เดิม เป็น เรื่อง โจทก์ ทั้ง สอง ฟ้องขับไล่จำเลย ออกจาก ทรัพย์สิน ที่ เช่า เพราะ ครบ กำหนด ตาม สัญญาเช่า แล้วทั้ง โจทก์ ทั้ง สอง สงวนสิทธิ เรียก ค่าเสียหาย ไว้ ด้วย แต่ ต่อมาโจทก์ ทั้ง สอง กับ จำเลย ได้ ทำ สัญญา ประนีประนอม ยอมความ โดย โจทก์ทั้ง สอง ยอม ให้ จำเลย อยู่ ใน ทรัพย์สิน ที่ เช่า ต่อไป จน ถึง วันที่ 31กรกฎาคม 2532 จำเลย ยอม เสีย ค่าเช่า ให้ แก่ โจทก์ ทั้ง สอง เดือน ละ10,000 บาท ศาล ได้ พิพากษา ตามยอม เมื่อ จำเลย ผิดสัญญาประนีประนอม ยอมความ โดย พ้น วันที่ 31 กรกฎาคม 2532 แล้ว จำเลยไม่ยอม ออกจาก ทรัพย์สิน ที่ เช่า และ ไม่ยอม เสีย ค่าเช่า โจทก์ ทั้ง สองชอบ ที่จะ ดำเนินการ บังคับคดี เอา แก่

จำเลย ใน คดี ก่อน โจทก์ ทั้ง สองจึง ไม่มี อำนาจฟ้อง จำเลย เป็น คดี นี้ ประเด็น
เรื่อง ฟ้องซ้ำ ฟ้องซ้อนและ ดำเนิน กระบวนพิจารณา ซ้ำ ไม่จำต้อง วินิจฉัย ต่อไป

พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้องโจทก์ ทั้ง สอง

(สมมาตร พรหมานุกูล-จงทรัพย์ เทียงธรรม-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>